

1502895-54.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2330464/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 21776547 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2858/21/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2858/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2330464 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502895-54.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502895-54.2021.8.26.0540 - Controle 1655/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2330464/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 21776547 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2858/21/107 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2858/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2330464 - 06º D.P. SANTO

ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN DE PAULA SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos.

JONATHAN DE PAULA SILVA está sendo processado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em data de 5 de dezembro de 2021, por volta das 18h55min, na Rua Avaí, altura do nº 4, Parque João Ramalho, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com o adolescente Cauã Siqueira Hilário, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Kawasaki ER-6N, placa HLE 6345,

pertencente à vítima protegida pelo Provimento CG nº 32/00.

Recebida a denúncia (fls. 48/49), o réu foi citado (fls. 116) e apresentou resposta escrita (fls. 121). Não sendo caso de absolvição sumária, houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas a vítima, três testemunhas arroladas pela acusação e duas testemunhas arroladas pela defesa. O réu foi interrogado.

Não havendo requerimento de diligências outras, a instrução processual foi encerrada.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com a consequente condenação do réu nos termos da denúncia, ao passo este, via defensor, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Muito embora a materialidade delitiva tenha restado comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 4/8), boletim de ocorrência (fls. 9/11), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14) e pela prova oral alinhavada, é certo que existem dúvidas acerca da autoria dos fatos imputados ao réu na denúncia.

Na fase inquisitória, o acusado permaneceu em silêncio.

Em juízo, por sua vez, réu negou a prática dos fatos, esclarecendo que comia um lanche em uma praça quando um indivíduo caiu com uma motocicleta. Disse que foi até ele com o intuito de ajudá-lo, momento em que a polícia chegou. Esclareceu que o piloto da moto correu e, por isso, entendeu por bem também correr, já que ficou apavorado, entretanto acabou abordado e conduzido ao distrito policial.

A versão apresentada pelo acusado, a despeito da existência de fortes indícios de autoria contra ele, não restou cabalmente infirmada nos autos e, portanto, com base no princípio do in dubio pro reo deve preponderar.

Nota-se que a vítima protegida declarou que, na data dos fatos, transitava com a motocicleta na companhia de sua esposa, quando dois indivíduos, usando capacetes, exibiram arma de fogo e anunciaram o roubo. Relatou que entregou a motocicleta ao garupa, que era quem estava armado, e que este indivíduo foi embora com o bem, recuperado pela polícia cerca de duas horas após os fatos. Disse que o acusado se parecia com um dos roubadores, dando conta ainda de que teve visão do semblante dele, apesar do capacete.

A outra vítima, arrolada como testemunha protegida, apresentou versão semelhante àquela trazida aos autos pelo marido dela, asseverando que dois indivíduos, armados, anunciaram o assalto e por isso a motocicleta foi entregue a eles. Alegou que o garupa estava com arma de fogo e que foi ele quem saiu com a moto roubada. Informou que a motocicleta foi recuperada na mesma data do roubo e que conseguiu visualizar o rosto dos roubadores apesar deles estarem com capacetes. Reconheceu o acusado como sendo a pessoa que ocupava a garupa da moto e uma outra pessoa, alheia ao processo, como sendo o piloto.

Acrescenta-se que o depoimento prestado pelo policial militar revela que, na data dos fatos, se deparou com a motocicleta produto de crime, ocasião em que os ocupantes dela, um maior e um menor, empreenderam fuga, mais à frente caíram ao solo e tentaram fugir a pé, todavia foram abordados. Informou que os indivíduos

confessaram informalmente o roubo e foram conduzidos ao distrito policial, local em que as vítimas os reconheceram como autores do delito.

Como se vê, as declarações das vítimas dão conta de que o réu muito provavelmente praticou o crime descrito na peça acusatória, todavia em virtude de algumas inconsistências com todo o conjunto probatório não autorizam a prolação de decreto condenatório. Isso porque, a primeira vítima não reconheceu o acusado, sob o crivo do contraditório, com absoluta certeza e a segunda ofendida, apesar de ter reconhecido o réu com segurança, também efetuou reconhecimento positivo no que toca a terceiro indivíduo que sequer consta dos autos, fato que tem o condão de fragilizar todo o ato.

Além disso, o depoimento do agente policial, por si só, não é suficiente para a condenação do réu, notadamente porque se contrapõe aos relatos das testemunhas arroladas pela defesa, as quais de forma categórica disseram que o réu estava comendo um lanche quando um indivíduo sozinho caiu com uma moto e o réu dele se aproximou para prestar ajuda, momento em que a polícia chegou.

Ora, as versões apresentadas pelo agente legal e pelas testemunhas arroladas pela defesa são contraditórias, já que o policial deixou assentado que eram dois indivíduos que estavam em poder da motocicleta que veio ao solo e as outras testemunhas asseveraram que era apenas um indivíduo que estava na moto.

E mais, segundo o relato das testemunhas arroladas pela defesa, no momento em que a polícia chegou à praça, houve uma correria geral, de maneira que a tese de que o acusado, apesar de ter corrido, estava no local antes da queda da motocicleta não pode ser afastada e se contrapõe à alegação do agente legal no sentido de que era ele o piloto da moto que veio ao solo.

Enfim, a despeito da existência de fortes indícios de autoria contra o réu, consubstanciados pelas declarações das vítimas e pelo relato do policial militar, em virtude dos depoimentos apresentados pelas testemunhas arroladas pela defesa e das inconsistências no que toca aos reconhecimentos efetuados pelas vítimas em juízo, o conjunto probatório não se mostra seguro para a prolação de decreto condenatório contra Jonathan e, desta forma, com base no princípio do in dubio pro reo, por insuficiência de provas, a absolvição dele é a medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu JONATHAN DE PAULA SILVA, qualificado nos autos, pela prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do sentenciado.

Transitada esta sentença em julgado, archive-se.

P.R.I.C.

Santo André, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA